



UNIDAD 2

Diagnóstico de la convivencia. El plan de convivencia.

1.INTRODUCCIÓN:	2
2. EL DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA.	4
3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS.	9
4. LAS LÍNEAS DE TRABAJO ESENCIALES.	13
5. RELACIÓN CON OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO.	21
6. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.	25
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.	29
8. OTRAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA	30
9. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y REFERENCIAS.	32

1.INTRODUCCIÓN:

La convivencia en cualquier grupo social conlleva forzosamente la aparición de conflictos que han de resolverse adecuadamente para que los fines del grupo y los que se proponen los individuos que lo integran puedan alcanzarse de forma armónica.

Un centro educativo constituye una comunidad especialmente compleja, en la que con toda seguridad surgirán conflictos de diversa tipología. Tal complejidad se debe, sobre todo, a dos factores:

- La heterogeneidad de sus componentes: Alumnos, profesores y demás personal del centro, y, tangencialmente integrados, los progenitores de los alumnos menores de edad.
- La edad de los integrantes más numerosos, los alumnos, que viven durante los años de la educación infantil, primaria y secundaria un proceso de transformación física y psicológica en ocasiones no fácil de sobrellevar.

Además, los centros educativos están sometidos en la actual sociedad española a factores que pueden generar más conflictos o dificultar la resolución de los que surjan, tales como la heterogeneidad del alumnado y de sus familias, debida a la pluralidad de países y culturas de procedencia, y la incidencia en el centro de los cambios en la estructura de la familia y en las relaciones entre sus miembros.

Asimismo, la sociedad española está sometida en los últimos lustros a transformaciones relacionadas con la igualdad de género y el respecto a la identidad sexual que, si bien han quedado nítidamente plasmadas en la legislación, no han sido plenamente asumidas ni interiorizadas todavía por la totalidad de la sociedad. La normativa de educación encomienda a los centros docentes que su acción educativa se dirija a la asunción por los nuevos ciudadanos de la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su sexo e identidad sexual.

Por otra parte, el ordenamiento jurídico, en especial el apartado c) del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, *de Educación* (LOE), incluye entre los fines del sistema educativo español la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

En consecuencia con todo ello, la LOE impone a los centros educativos en su art. 121.2 y 124.1 el deber de incluir en el Proyecto Educativo un Plan de Convivencia que incluya todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.

Concretando este deber, el Decreto 32/2019, de 9 de abril, *por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid*, regula la elaboración, aprobación, difusión, evaluación y modificación del Plan de Convivencia en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, así como el contenido mínimo que ha de incluir.

Recientemente, [la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia](#), que no es una norma específicamente educativa, dedica un artículo al Plan de Convivencia de los centros educativos.

El propósito de esta unidad es dar a conocer todos estos aspectos del Plan de Convivencia y su relación con otros documentos institucionales del centro, como el Proyecto Educativo, el Plan de Acción Tutorial, las Normas de Convivencia del centro y del aula y las Normas de Organización y Funcionamiento.

Asimismo, antes de la elaboración del Plan de Convivencia resulta imprescindible conocer el estado de la convivencia en el centro, en el seno de cada sector (especialmente en el de alumno, pero no solo en este) y la interrelación entre los distintos sectores que la componen. Es igualmente importante conocer las peculiaridades de la localidad o zona en la que se ubica el centro educativo. Para alcanzar ese conocimiento se analizarán diversos instrumentos de diagnóstico.

También vamos a contribuir a que se conozcan y se empleen, de forma reflexiva y crítica, diversos materiales y actuaciones puestos a disposición de los centros para ayudarles en la elaboración e implementación de su Plan de Convivencia. Entre estos hay que destacar el trabajo [La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración](#)¹, de que es autor el *Equipo de Apoyo contra el acoso escolar*, creado en el seno de la Subdirección General de Inspección Educativa² e integrado en la actualidad por Andrés Crespo Espert, que lo coordina, José Antonio Luengo Latorre y Raquel Yévenes Retuerto. Aunque los autores de esta unidad consideramos el trabajo que acabamos de mencionar un excelente material de apoyo y un magnífico punto de partida para la reflexión sobre la convivencia, no siempre estamos de acuerdo con sus recomendaciones, entre otras causas, por su dificultad de aplicarlas en la práctica en muchos de los centros docentes de nuestra Comunidad. En los distintos epígrafes de esta unidad expondremos lo esencial del contenido del trabajo que acabamos de citar, pero con frecuencia no nos ceñiremos a su estructura y propondremos otras alternativas, pues nuestro enfoque pretende ser menos teórico y más pragmático.

Los autores de *La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración* establecen una serie de fases y pasos para la elaboración y reelaboración del Plan de Convivencia:

- Fase de justificación y designación de responsables:

- Paso 1. Justificación del Plan
- Paso 2. Creación del grupo interno

- Fase de sensibilización

- Paso 3. Presentación del proceso

-Fase de diagnóstico:

- Paso 4. Recogida de información.
- Paso 5. Análisis de la información.

¹ La *Guía*, que fue editada por primera vez en septiembre de 2019, se modificó levemente en mayo de 2020 para adaptarla al borrador de Decreto de modificación del Decreto 32/2019.

² El equipo fue creado por la Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones a la Subdirección General de Inspección Educativa para el asesoramiento en materia de prevención e intervención en situaciones de acoso escolar y ciberacoso.

- Fase de planificación.
 - Paso 6. Formulación de objetivos.
 - Paso 7. Líneas de actuación.
 - Paso 8. Otras estructuras de convivencia.
 - Paso 9 Medidas en el Plan de Acción Tutorial.
 - Paso 10. Normas de convivencia.
 - Paso 11. Concreción del Plan para el curso escolar.
 - Paso 12. Otros protocolos de convivencia.
- Fase de evaluación.
 - Paso 13. Evaluación del Plan.
- Fase de difusión.
 - Paso 14. Plan de difusión.

Como veremos enseguida, no compartimos esta secuencia de fases y pasos y propondremos otras distintas.

A lo largo de la unidad intentaremos diferenciar nítidamente lo que es una exigencia normativa de lo que es una sugerencia o recomendación de la propia norma, de los materiales elaborados por la Comunidad de Madrid, entre otros el trabajo citado, o de los propios autores de la unidad.

Por último, los autores de esta unidad y tutores del curso pretendemos, desde una perspectiva pegada a la realidad de los centros, **tener presente las limitaciones y dificultades que encuentran los claustros y los equipos directivos para elaborar y llevar a buen término un Plan de Convivencia**, dificultades que con frecuencia parece desconocer las Administraciones en sus exigencias normativas y quienes presentan sus propuestas desde perspectivas fundamentalmente teóricas, obviando los mil problemas que su aplicación real conlleva.

2. EL DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA.

El art. 12.5 del Decreto 32/2019 incluye entre los contenidos del plan de convivencia "El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro teniendo en cuenta sus características y las de su contexto". Ahora bien, **conocer cuál es el estado real y actualizado de la convivencia en el centro es una necesidad ineludible, previa a la elaboración del plan.**

En La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración se parte de que la fase de diagnóstico debe seguir a la de justificación y designación de responsables y a la de sensibilización. Por el contrario, nosotros entendemos que la primera de las fases debe ser la de diagnóstico. En efecto, primero hay que conocer cuáles son los problemas de convivencia del centro, las creencias y valores reales de los miembros de la comunidad educativa, y después sensibilizar a los sectores que más lo precisen acerca de la necesidad y utilidad de contar con plan de convivencia diseñado específicamente para el centro y por quienes forman parte de él.

En efecto, el plan ha de partir forzosamente de las necesidades específicas de cada centro, lo que supone conocer los conflictos y problemas que con más frecuencia se producen y los motivos por los que surgen, así como las circunstancias **condicionantes del clima de convivencia**, entre las cuales se encuentran:

- La procedencia geográfica de alumnos y de sus familias.
- Origen racial o pertenencia a minorías étnicas o religiosas

- Nivel sociocultural de las madres y de los padres³.
- El clima de convivencia y las relaciones en el entorno próximo del centro (barrio, localidad o localidades de procedencia de los alumnos...).
- Valores que en relación a la convivencia son compartidos por buena parte de los integrantes de cada sector educativo.

La fase de diagnóstico debe incluir, a nuestro juicio, los siguientes pasos:

- Concreción de la información de la que se desea disponer.
- Diseño de los instrumentos para la obtención de la información.
- Aplicación de los medios diseñados.
- Análisis de la información obtenida.
- Establecimiento de conclusiones.

La fase de diagnóstico es muy laboriosa y probablemente la más delicada de todo el proceso de elaboración del Plan de Convivencia. Es frecuente que se susciten controversias tanto a causa de la información que se solicita a las familias como por la asignación de las tareas de aplicación de los instrumentos de obtención de información.

Analizamos a continuación los pasos que han de darse:

A) Concreción de la información de la que se desea disponer.

En todos los centros se dan problemas de convivencia. A nuestro juicio, lo primordial es conocer cuáles son los principales por su gravedad y los más frecuentes, aunque no sean especialmente graves. También es importante conocer la opinión de los distintos sectores sobre la actuación de los otros.

Para alcanzar este conocimiento resulta imprescindible inquirir la percepción de cada sector de la comunidad educativa sobre, entre otras, las siguientes cuestiones:

- El ambiente en las aulas:
 - ¿Los profesores pueden dar las clases con normalidad o la marcha de las clases se ve perturbada por el mal comportamiento de algunos alumnos, el jaleo en las clases circundantes...?
 - ¿Existe un clima de respeto en el aula?:
 - Entre alumnos.
 - De los alumnos a los profesores.
 - De los profesores a los alumnos.

³ Siguiendo las recomendaciones de la Asociación de Academias de la Lengua Española, los autores de las unidades que componen este curso empleamos habitualmente el masculino genérico. En consecuencia, cuando nos referimos a alumnos y a alumnas o a padres y madres, de modo diferenciado, lo hacemos con un propósito diferenciador, por considerar que la diferencia de condiciones o circunstancia entre los alumnos o progenitores de uno u otro sexo puede ser relevante.

- Las relaciones entre los alumnos:

- ¿Existen bandos enfrentados en los grupos?
- ¿Hay alumnos matones que amedrentan a sus compañeros?
- ¿Se dan situaciones de acoso o discriminación de algunos alumnos?
- ¿Hay alumnos que se aíslan o a los que se aísla?

- Las relaciones con o entre las familias:

- ¿Hay familias folloneras que provocan altercados con otras familias, los profesores, la dirección?
- ¿Los cauces de comunicación con las familias son suficientes y permiten un intercambio fluido de información?
- ¿Las familias colabora en corregir las conductas de sus hijos contrarias a las normas de convivencia?

- El profesorado:

- ¿Los profesores actúan para atajar los problemas de convivencia?
- ¿Consienten los profesores las perturbaciones del orden durante sus clases o las atajan?
- ¿Se perciben desavenencias entre ellos que influyen en el buen funcionamiento del centro?
- ¿Dan ejemplo a sus alumnos de respeto a los demás?

- El personal de administración y servicios:

- ¿Tiene una actitud vigilante y activa para el mantenimiento de la convivencia en el centro?
- ¿Es respetuoso con los demás miembros de la comunidad educativa?

- El equipo directivo:

- ¿Actúa con diligencia cuando se le producen situaciones conflictivas?
- ¿Hace cumplir a cada miembro de la comunidad educativa sus deberes?
- ¿Da ejemplo a los distintos miembros de la comunidad educativa de respeto a los demás?

Conviene que las preguntas puedan ser respondidas especificando diversos grados de cumplimiento de la circunstancia o hecho sobre el que se pregunta: nunca/ a veces / con frecuencia/ siempre; ninguno/ pocos/ bastantes/ muchos/ muchísimos...

Asimismo conviene dejar un espacio para que quien responde al cuestionario pueda incluir puntualizaciones a cada respuesta o añadir observaciones referentes a cuestiones de convivencia sobre las que no se ha preguntado.

Por supuesto, estos cuestionarios deben ser anónimos.

José Antonio Luengo Latorre es autor de cuestionarios para los distintos sectores de la comunidad educativa que pueden encontrarse en el siguiente hipervínculo: https://drive.google.com/drive/folders/1v_UGkJtoS4YlWtwq43_vgnrgZAbtHtMn

A nuestro juicio, es útil el conocimiento de estos cuestionarios, pero no los consideramos plenamente adecuados, en unos casos, porque faltan preguntas esenciales y, en otros, porque incluyen preguntas que no nos parecen oportunas. Ejemplo de las omisiones es que, salvo sobre el acoso, no se pregunta a los alumnos por cuáles son los problemas de convivencia que se dan en su grupo o centro. Por otra parte, nos parece improcedente preguntar a los padres si "los profesores del centro cuentan con formación suficiente para generar buen clima de convivencia en clase y para la prevención, detección e intervención en situaciones de maltrato y acoso entre compañeros".

Otros cuestionarios, muy completos, aunque solo referidos a alumnos y profesores, se pueden encontrar en el capítulo "[Instrumentos para valorar la convivencia escolar](#)" del libro de Rosario Ortega y Rosario del Rey *La violencia escolar. Estrategias de prevención*. La lectura de este capítulo puede resultar muy útil.

Otras informaciones sobre circunstancias que influyen en la convivencia se deben obtener mediante entrevistas directas con las personas afectadas por problemas o conflictos, con los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa (AMPA, delegados...), con personas o instituciones del entorno, como los servicios sociales o los agentes tutores, etc.

Hay que recordar que la disposición adicional vigesimotercera de la LOE permite a los centros recabar datos personales de su alumnado referentes al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, a otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de los alumnos... Los padres y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de esta información, que será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora.

En *La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración* se recomiendan los grupos de discusión. Es relativamente fácil organizar estos grupos en la junta de delegados o dentro de cada grupo del centro. Más problemático es su organización en el Claustro y muy difícil la organización de los grupos de padres.

Por último, es complicado conocer los valores que en realidad tienen los alumnos, sus familias e incluso muchos profesores en relación con la convivencia. Aunque muy pocos lo escriban en un cuestionario, son muchos quienes en nuestros centros consideran que ciertos problemas de convivencia se solucionan con acciones violentas o puramente inocuizadoras, despreciando las soluciones potencialmente educativas.

B) Diseño y aplicación de los instrumentos para la obtención de la información.

Además de establecer las preguntas que se quieren formular es preciso determinar diversas cuestiones.

Una de las primeras cuestiones que ha de decidirse es la referente a la muestra, es decir, a quiénes y cuántos miembros de cada sector se van a pedir que cumplimenten los cuestionarios. En aquellos sectores menos numerosos, como personal de administración y servicios (se incluye aquí el personal de empresas que prestan servicios al centro, como la de comedor) y el profesorado, el cuestionario puede ser de aplicación censal, esto es, entregarse a todos los componentes del sector. En cambio, en sectores más numerosos, como alumnos y padres, es conveniente limitar el número de participantes a aquel que permita extraer y analizar los datos obtenidos sin un esfuerzo excesivo.

La muestra debe ser representativa del alumnado del centro. No son los mismos los problemas de convivencia que perciben en un CEIP los padres de E. infantil que los de los últimos cursos de E. Primaria, por ejemplo. Deben estar representados los alumnos y familias de todos los grupos, de ambos sexos y de distintas nacionalidades o razas, siempre que la selección permita conservar el anonimato.

Una cuestión que se nos plantea es si se deben solicitar voluntarios para cumplimentar los cuestionarios. A nuestro juicio, los cuestionarios de los participantes voluntarios pueden proporcionar una información valiosa, especialmente sobre problemas concretos, pero es peligroso extraer conclusiones generales de los cuestionarios de unos pocos voluntarios a los que ha podido mover a participar sufrir una situación particular que no es en modo alguno frecuente. Así pues, recomendamos que se analicen de forma diferenciada los cuestionarios de estos participantes.

Los medios de los que dispone el centro determinan el modo que se aplican los cuestionarios (e incluso al extensión de la muestra). Si el centro puede contar con una plataforma que permita la cumplimentación *on line* y la clasificación automática o semiautomática de los datos, la muestra puede ser mayor. En caso de que esta posibilidad no exista, deberán cumplimentarse los cuestionarios en papel y establecerse procedimientos de recogida que permitan a los participantes tener la seguridad de que en todo momento se va a garantizar el carácter anónimo de la consulta.

Actualmente con los medios informáticos que disponen los centros, se pueden elaborar los cuestionarios a través de la plataforma de Educamadrid, o cualquier otra de la que disponga el centro como puede ser googleform, la ventaja de estos métodos es que la información se recoge bastante rápido y sobre todo la tabulación que se hace de manera automática.

En cuanto al envío de los cuestionarios a los distintos estamentos de la comunidad educativa, podemos usar Raíces para enviarles el enlace a todos ellos, ya que es mucho más cómodo. Todos estamos ya acostumbrados a contestar esa multitud de encuestas que nos llegan por correo electrónico como gestión de calidad de los recursos que usamos.

Finalmente, resulta muy útil establecer cauces para que los miembros de la comunidad educativa puedan transmitir sus sugerencias, preocupaciones etc., relacionados con la convivencia, bien mediante un buzón físico u otros sistemas, como buzones virtuales, correos electrónicos...

C) Análisis de la información obtenida y establecimiento de conclusiones.

El análisis de la información obtenida nos permite conocer la percepción que de la situación de la convivencia tienen los distintos sectores de la comunidad educativa y, si se han diseñado bien los cuestionarios, cuáles son los problemas que cada sector de la comunidad considera más graves o más frecuentes.

Las conclusiones que se infieran del análisis de los datos aportados por los cuestionarios deben orientarnos para fijar los objetivos concretos cuya consecución debe intentar alcanzar el centro a través del Plan de Convivencia, objetivos que deben definir las líneas principales de actuación, así como el diseño y la selección de actividades.

Por otra parte, la situación del centro en relación con la convivencia no es inmutable. A veces se deteriora o mejora paulatinamente, de forma casi imperceptible a lo largo de unos cuantos cursos. Otras veces, por el contrario, la incorporación al centro de varios alumnos problemáticos, los cambios de adscripciones entre centros de la zona, la construcción de nuevas viviendas o el hecho de que alguno o algunos de los centros próximos se conviertan en bilingües pueden modificar drásticamente en un solo curso la convivencia del centro.

Conviene, pues, que el diagnóstico de la convivencia se actualice periódicamente.

3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS.

A) Los objetivos.

Dentro del art. 12, dedicado al plan de convivencia, del Decreto 32/2019, el apartado 2 se establecen los objetivos cuya consecución debe perseguir el Plan. Dispone este apartado que el plan de convivencia de un centro debe contribuir a:

- a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora.
- b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas.
- c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto educativo que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la consecución de dichos fines.
- d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
- e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de violencia o acoso entre iguales.
- f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de intervención, instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.
- g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en todas las actuaciones educativas.
- h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas las actividades y su desarrollo en el centro educativo.
- i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad educativa.
- j) Promover que los padres o tutores sean formados en temas de convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías.

Estos objetivos son realmente ambiciosos y muy variados y, a pesar de que sea relativamente fácil plasmar en el papel un catálogo de buenas intenciones, resulta difícil que el centro pueda contribuir de manera decisiva a la consecución de algunos de estos objetivos (p. ej., el último).

B) Los contenidos.

En cuanto al contenido, dispone el apartado 5 del art. 12 del Decreto 32/2019 que el Plan de Convivencia incluirá, entre otros, los siguientes apartados:

- a) El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro teniendo en cuenta sus características y las de su contexto.

Así pues, al menos las conclusiones que se han extraído de la fase de diagnóstico deben incluirse en el Plan. Conocer el punto de partida ha de permitir la posterior evaluación del Plan.

Por otra parte, también resulta conveniente incorporar al Plan un resumen de los medios empleados para llegar a las conclusiones. De este modo, en las futuras revisiones se podrá valorar con mayor conocimiento el acierto en el diagnóstico.

- b) Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto educativo del centro.

Estos valores deberán ser acordes con los recogidos en el Proyecto Educativo del Centro.

- c) La concreción de los derechos y deberes del alumnado y del resto de la comunidad educativa.

Estos derechos y deberes se han analizado en la Unidad 1 del curso. La concreción de los derechos y deberes ha de realizarse en función de las edades de los alumnos y de las etapas educativas que se impartan en el centro. Algunos derechos y deberes precisan escasa concreción, otros, como el de recibir orientación educativa y profesional, varía en su contenido dependiendo de las enseñanzas recibidas.

- d) Las normas de convivencia que concretarán, entre otros aspectos:

- Las estrategias para la prevención y resolución de conflictos.

Estas se agrupan en las líneas de actuación de las que trataremos en el epígrafe siguiente.

- Las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, que deberán ser de carácter educativo y recuperador y tener en cuenta la situación y condiciones personales del alumnado.

Especialmente relevante es este precepto en relación con las faltas leves. En efecto, el Decreto establece las medidas correctoras para las faltas graves y muy graves, pero para las faltas leves establece varias medidas y además "Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del centro" (art 33.2).

- Las normas de convivencia del centro y las pautas para que se elaboren las normas de aula.

De estas normas se tratará con mayor detenimiento en la unidad 3 de este curso.

- e) Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia, ya sea dentro o fuera del horario lectivo.

Estas actividades, como se verá, deben incluirse en la Programación General Anual para cada curso. No obstante, puesto que la oportunidad de realizar algunas actuaciones organizadas por entidades externas surge después de la aprobación de la Programación General Anual, conviene establecer en esta formulas que permitan la realización de actividades en principio no previstas.

f) El plan de convivencia deberá diferenciar con claridad el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género y la LGTBIfobia de otras conductas esporádicas que dificulten la convivencia.

Según la definición de D. Olweus (1983), el **Acoso** es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. Las características que diferencian el acoso de otras conductas contra los miembros de la comunidad educativa son:

- La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico).
- El desequilibrio de poder, que hace a la víctima impotente para salir de esta situación por sí sola.
- La reiteración de las conductas, que puede ocasionar una relación de dominio-sumisión que caracteriza este maltrato entre iguales.

El rasgo que define de manera más concluyente el acoso es la situación de desequilibrio, consecuencia de la actuación en grupo, la mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc., por lo que lo que a menudo se denomina al acoso "maltrato entre iguales por abuso de poder".

La [Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos](#), que en vez del término 'CIBERACOSO' emplea el término *ciberbullying*, lo define como la "intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre iguales, frecuentemente dentro del ámbito escolar -pero no exclusivamente-, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la información y la comunicación, cuya naturaleza determina las características del fenómeno (inmediatez, publicidad amplificada, difusión instantánea, viralización), con el objetivo de dañar a la víctima, minando su autoestima y llevándole a una situación de terror, impotencia y estrés".

La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, *Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid* define la **VIOLENCIA DE GÉNERO** como:

Toda agresión física o psíquica a una mujer, que sea susceptible de producir en ella menoscabo de su salud, de su integridad corporal, de su libertad sexual, o cualquier otra situación de angustia o miedo que coarte su libertad. Asimismo, se considera Violencia de Género la ejercida sobre los menores y las personas dependientes de una mujer cuando se agrede a los mismos con ánimo de causar perjuicio a aquélla.

Quedan también incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, las conductas que tengan por objeto mantener a la mujer en la sumisión, ya sea forzando su voluntad y su consentimiento o impidiendo el ejercicio de su legítima libertad de decisión en cualquier ámbito de su vida personal.

Conforme a las definiciones incluidas en las leyes 2/2016 y 3/2016 de la Comunidad de Madrid, a las que nos referimos en la Unidad 1, la **LGTBIFOBIA** es el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como LGBTI, siglas que designan a personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales.

Persona Trans es toda aquella que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer.

La intersexualidad se la refiere a la variedad de situaciones en las cuales, una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino.

g) Las estrategias para realizar la difusión, seguimiento y evaluación del plan de convivencia en el marco del proyecto educativo.

De la difusión, seguimiento y evaluación del Plan trataremos más adelante en esta unidad.

h) Las actividades de formación dirigidas a los miembros de la comunidad educativa para el ejercicio de la resolución de conflictos.

En esta formación se incluye tanto la dirigida al profesorado, en el marco del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, *por el que se regula la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid*, como la dirigida a otros sectores de la Comunidad Educativa. En esta formación conviene incluir:

- La dirigida a los alumnos, bien de forma general, bien dirigida a algunos de ellos, como aquellos a los que se encomienden actividades de mediación.
- Escuelas de padres, organizadas por el centro o por la AMPA, cuyas actividades también deben incluirse en la Programación General Anual. A este respecto que uno de los objetivos del Plan de Convivencia es "Promover que los padres o tutores sean formados en temas de convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías".

i) Las estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Hay que recordar que el art. 126.2 de la LOE prescribe que el Consejo Escolar del centro designe una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La norma no impone que esta persona sea miembro del Consejo Escolar.

Además, en el apartado 6 del art. 12 se dispone que en el Plan de Convivencia se incluyan **LÍNEAS DE TRABAJO** relacionadas con:

- a) La prevención como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto.
- b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso.
- c) Las metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia.

Añade el art. 15 del Decreto 32/2019 que el Plan de Convivencia incluirá los criterios comunes y los elementos básicos que deben incorporar las normas de convivencia en el aula, así como el procedimiento de elaboración y los responsables de su aplicación.

Por otra parte, las [Instrucciones sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de género en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid](#) contienen en su anexo II orientaciones para incluir en los diferentes documentos de centro como el Proyecto Educativo de Centro (en adelante PEC) y el Plan de Convivencia.

En cuanto a este último recomiendan incluir:

- Objetivos para el profesorado:

- Buscar la implicación y participación del profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia.
- Dotar al profesorado, en colaboración con el EOEP o el Departamento de Orientación de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución de conflictos vinculados con la homofobia y la transfobia.
- Facilitar vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar posibles situaciones de desprotección de cualquier persona o situaciones de riesgo a raíz de conflictos homofóbicos o transfóbicos.
- Proporcionar, dentro de las posibilidades organizativas del centro, los espacios y tiempos para las coordinaciones necesarias para dar respuesta al alumnado.

- Para el alumnado:

- Contemplar en el Plan de Convivencia el valor enriquecedor de las diferencias para evitar los conflictos que se puedan producir por el no reconocimiento o aceptación de las mismas.
- Buscar la participación activa y crítica del alumnado en las decisiones sobre la mejora del clima del centro y del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente de confianza de los hechos que puedan observar.
- Prestar atención al desarrollo de habilidades sociales en las aulas.

- Para las familias:

- Reconocer la importancia de las actitudes explícitas o implícitas que se transmiten en el hogar y prevenir conductas discriminatorias y/o violentas en sus hijos.
- Facilitar los recursos existentes en el entorno a las familias que lo soliciten.

Así pues, el Plan de Convivencia tiene dos tipos de contenidos. Por un lado, contenidos tendencialmente estables, es decir, que aparecen a lo largo de los años con algunas modificaciones que se producen tras el proceso de evaluación del Plan. Por otro, están las acciones que para curso planifica el centro. Algunas de estas son propias del centro que las diseña e implementa. En otros casos las organizan otras instituciones y el centro se suma a ellas. En cualquier caso, han de incluirse en la Programación General Anual, como se verá.

Recientemente también la Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, *de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia*, ha dispuesto en su art. 31 que todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, *de Educación*, entre cuyas actividades se incluya la adquisición de habilidades, sensibilización y formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica de conflictos por el personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la resolución pacífica de conflictos.

Asimismo, el artículo citado dispone que el plan recoja “los códigos de conducta consensuados entre el profesorado que ejerce funciones de tutor, los equipos docentes y el alumnado ante situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en el centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”.

No deja de sorprender lo dispuesto en esta ley respecto quiénes deben consensuar los códigos de conducta, puesto que la LOE, en la redacción que le da la LOMLOE, confiere la competencia de aprobar las normas de conducta al Consejo Escolar del centro

4. LAS LÍNEAS DE TRABAJO ESENCIALES.

Como acabamos de ver, el art. 12.6 del Decreto 32/2019 dispone que en el Plan de Convivencia se incluyan líneas de trabajo relacionadas con:

- a) La prevención como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto.
- b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso.
- c) Las metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia.

Haremos algunas observaciones a propósito de cada una de estas líneas de trabajo.

Estas líneas de trabajo son las que el apartado 1 de la primera de las [Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid](#) dispone que se incluyan en el Proyecto Educativo del Centro.

A) La clave del Plan de Convivencia: La prevención.

La lectura atenta de los objetivos y de los contenidos que debe incluir el Plan de Convivencia nos lleva a considerar que la parte esencial de este debe basarse en la prevención de los conflictos y en el establecimiento de medidas que permitan su rápida y eficaz resolución.

Para la prevención cabe diseñar diversas actuaciones, como la inclusión de contenidos curriculares en las distintas áreas o materias que tengan por objeto la sensibilización del alumnado, las actividades de tutoría que tengan el mismo objeto, la práctica docente que parta de la tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión...

En la prevención de conflictos y, en especial, de los más graves, que impliquen situaciones de violencia, se distinguen varias fases:

- La **prevención primaria** está orientada a evitar la aparición de problemas de convivencia, no a solventar los ya existentes. Se basa en la sensibilización ante la importancia de este problema de los docentes, de los alumnos y de sus familias.
- La **prevención secundaria** es la que se propone evitar que los conflictos que hayan surgido adquieran mayor relevancia, limitar sus consecuencias y paliar sus efectos. Requiere, pues, un proceso de detección previo y está unida a la intervención, es decir, a las actuaciones encaminadas a la corrección de las conductas contrarias a las normas de conducta.
- La **prevención terciaria** tiene por objeto evitar la recurrencia de las conductas contrarias a las normas de conducta y suele precisar medidas organizativas y de otro tipo para el control de la evolución de la situación y de evaluación de la idoneidad de las medidas adoptadas en la intervención.

Cada fase de la prevención debe contribuir a la evaluación de la o las fases anteriores, de modo que se puedan modificar en el futuro las actuaciones preventivas corrigiendo errores de diseño o implementación, o adaptándolas a las nuevas necesidades detectadas.

En esta unidad vamos a tratar la prevención primaria, puesto que la secundaria y terciaria forman parte de la intervención, de la que tratan las Unidades 4 y 6.

En la aparición de conductas contrarias a las normas de conducta en el medio escolar intervienen diversos factores, unos propios del centro y otros ajenos a él, sobre los que solo puede influir de manera muy limitada. Los principales de estos factores son los siguientes:

- La interacción que el alumnado establece en la escuela, con sus compañeros, profesores y demás personal.
- La interacción que existe en la familia de cada alumno.
- La interacción que los alumnos tienen en el ámbito social extraescolar, como la localidad o el barrio.
- La colaboración entre los ámbitos escolar y familiar.
- Los valores asumidos por los alumnos, sus familias, el centro escolar y el medio extraescolar.
- La estructura y organización del centro escolar, la interacción del profesorado entre sí y con el equipo directivo, así como la visión que sobre la convivencia tiene el Claustro.

El diseño de la labor preventiva ha de contemplar todos estos factores. Sobre algunos de ellos, como los relacionados con los alumnos y el profesorado, la actuación puede hacerse de modo

directo. Sobre las familias, sin cuya colaboración es muy difícil erradicar las conductas contrarias a las normas de conducta, cabe en unos casos la actuación directa y en otros buscando la colaboración de otras instituciones, como los Servicios Sociales. Sobre otros factores, como los relacionados con el ámbito extraescolar, la localidad o el barrio, la incidencia de la actuación a corto plazo puede ser escasa, pero a largo plazo la labor preventiva puede dar grandes frutos.

También hay que tener en cuenta en el diseño e implementación de las actuaciones de prevención una serie de factores de riesgo, entre los que destacan:

- La exclusión social o el sentimiento de exclusión.
- La ausencia de límites en el ámbito escolar.
- La ausencia de límites en el ámbito familiar.
- La justificación o práctica de la violencia en el ámbito familiar o extraescolar en el que se desenvuelve la vida de los alumnos.

La prevención general y prevención especial.

Denominamos prevención general al conjunto de acciones dirigidas a la totalidad de la comunidad educativa para evitar que sus miembros (sobre todo los alumnos) incurran en conductas contrarias a las normas de convivencia. Las acciones de prevención especial, en cambio, están dirigidas a evitar que los alumnos que, por circunstancias personales o sociales, se encuentran en una situación de mayor riesgo, se vean involucrados en conductas reprobables.

La mayor parte de las acciones dirigidas tanto a la prevención general como a la especial tienen tres grupos de destinatarios:

- El profesorado y el personal del centro en general.
- Los alumnos.
- Las familias de los alumnos.

Algunas acciones menos frecuentes de prevención general y, sobre todo, de prevención especial, están destinadas a coordinar o intercambiar información con los Servicios Sociales locales, los agentes tutores de la Policía Local, los servicios de salud mental...

La prevención general.

Acciones que tienen como destinatarios a los profesores y al resto del personal del centro educativo.

Sin duda alguna, deben ser las primeras que deben diseñarse y aplicarse, puesto que sin la adecuada concienciación del profesorado resulta imposible actuar sobre los alumnos y sus familias. Se trata, en primer lugar, de **concienciar a los profesores** y al resto de personal de los centros docentes de que:

- Los conflictos graves de convivencia entre iguales en los centros docentes puede consistir en algo esporádico, incluso raro, sobre todo, el acoso escolar, que implica una duración y

una intencionalidad y, en consecuencia, no es una acción espontánea debida a un impulso violento difícil de controlar para un niño o adolescente.

- La erradicación de las conductas contrarias a las normas de conducta en la escuela compete a todo el personal del centro, que debe actuar de inmediato y debe dar cuenta de cualquier hecho de cierta gravedad a las personas que en cada caso resulten más indicadas (profesor tutor, jefe de estudios, director).
- Como figuras de autoridad que son los profesores para sus alumnos, más relevante que lo que les dicen es el **ejemplo** que les dan. Por ello, la conducta del personal del centro, especialmente del profesorado, ha de ser en todo momento un ejemplo de respeto hacia los alumnos, hacia el resto del personal y hacia las normas establecidas. No podemos olvidar que si bien es reprochable que un alumno “pierda los papeles” y falte al respeto a sus compañeros o sus profesores, más reprochable es que los pierda quien por su edad y formación ha de estar más preparado para inhibir los impulsos y controlar su conducta.
- Los profesores han de dejar claro con su actuación que se involucran en la formación integral de sus alumnos y en la situación general del centro.
- La importancia de la colaboración con las familias, de forma individual y a través de sus asociaciones.

Las actuaciones de concienciación del profesorado nunca concluyen, pues ha de iniciarse con cada profesor que se incorpora al centro, sea de modo definitivo, para un curso o para realizar una sustitución.

Una vez que el profesorado ha cobrado conciencia de todos estos aspectos, resulta imprescindible para la prevención que en el seno del Claustro se adopten **normas de actuación que sean seguidas por todo el profesorado, tendentes a manifestar el reproche de la comunidad educativa a toda acción u omisión que suponga contravención de las normas de conducta del centro, en especial las que implique desconsideración hacia los demás, por insignificante que esta sea.**

El hecho de que los alumnos sepan que en su centro educativo no se tolera la menor falta de respeto, que sientan que estas son mal vistas y exigen una inmediata disculpa es, a medio plazo, la mejor fórmula para la prevención de conflictos, sobre todo cuando los alumnos han recibido el mismo mensaje desde que comienza su escolarización en la Educación Infantil hasta que concluyen la Educación Secundaria.

Acciones que tienen como destinatarios a los alumnos.

La medida preventiva más eficaz para preservar la convivencia en un centro educativo es que el centro en su conjunto se dote de un **código ético manifiestamente desaprobatorio de las conductas que atenten contra los derechos de los demás**, especialmente de los que impliquen violencia y abuso. En base a este código ético la comunidad educativa ha de estimar como **reprochable no solo la conducta de quien los comete tales actos, sino también la de quienes los conoce y no pone los medios para evitarlos.**

Para conseguir la formación de este código ético se deben trabajar con los alumnos:

- El **desprestigio de la violencia** como forma de resolver conflictos, lo que se consigue:

- Reprochando siempre las conductas violentas, sin justificación (salvo la mínima para rechazar la continuidad de una agresión física), lo que incluye el reproche de la retorsión, es decir, del acto de devolver el golpe.
- Haciendo que el empleo de la violencia ocasione de modo inexorable un perjuicio muy superior al beneficio que con su empleo se pretendía conseguir.
- **La mejora de la empatía**, tanto cognitiva como afectiva.
 - La empatía cognitiva permite comprender el punto de vista de los demás, lo que es clave para la negociación y la resolución pacífica de los conflictos.
 - La empatía afectiva supone reconocer las emociones y sentimientos de los demás, imaginarse qué sienten en determinadas situaciones. Se ha dicho que la empatía emocional es el principal inhibidor de la crueldad.

La mejora de la empatía hace que surjan sentimientos de vergüenza y de culpabilidad cuando se transgrede el código ético, lo que resulta muy útil en la prevención secundaria.

Un ejercicio realmente útil para fomentar la empatía de los alumnos a partir de los últimos cursos de Educación Primaria, pero también de los de ESO y Bachillerato, es la simulación de un juicio sobre un asunto en el que las partes en conflicto tengan siempre algunos aspectos a su favor y otros en contra. Unos alumnos actúan de defensores de cada parte y el resto de jurado que al emitir su voto han de justificarlo.

- El **abandono de la ley del silencio**: los alumnos que ante actos contra los derechos de los demás informan al profesorado han de ser vistos no como chivatos y cobardes, sino como personas responsables y comprometidas con el bienestar de la comunidad educativa. Los cobardes, en cambio, son quienes ven o sufren sin atreverse a denunciar.
- La creación de **ambientes respetuosos con la diversidad** de todo tipo (racial, sexual, por razón de discapacidad, religiosa, de capacidades...) y **con el error**.
- El **pensamiento crítico** (capacidad de analizar y cuestionar la realidad y las creencias para plantear soluciones y tomar decisiones de manera autónoma).
- La **evaluación de las consecuencias** de sus comportamientos teniendo en cuenta los efectos que pueden tener para sí mismos y para las demás personas tanto a corto como a largo plazo.
- El **desarrollo de las habilidades sociales** del conjunto del alumnado es esencial en la prevención de conflictos. Se distinguen tres tipos:
 - Las habilidades sociales comunicativas consisten en la destreza de transmitir información a otras personas.
 - Las habilidades sociales de asertividad permiten expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar los derechos de los demás.
 - Las habilidades sociales de resolución de conflictos facilitan afrontar y resolver situaciones en las que varias personas entran en oposición a causa de la incompatibilidad o conflicto entre sus intereses, deseos o valores.

Que los alumnos sientan una fuerte conexión con su centro, con los profesores y con los demás estudiantes favorece el éxito educativo en todos los sentidos: mejora el rendimiento académico, disminuye las tasas de violencia, acoso y vandalismo, y previene el abandono escolar.

Clave asimismo en la prevención primaria es **que los alumnos conozcan la existencia de cauces prefijados (protocolo propio del centro) y eficaces para comunicar las situaciones contrarias a las normas de conducta, así como que tengan confianza en que el profesorado va a actuar de una manera pronta y efectiva** para hacer cesar cualquier situación que ponga en peligro la integridad física y moral de los alumnos.

Acciones que tienen como destinatarios a los progenitores de los alumnos.

Resulta imprescindible hacer partícipes a los padres de los alumnos del código ético del centro que debe haber quedado reflejado en diversos documentos institucionales, como su proyecto educativo, y las normas de convivencia del centro y del aula. Los padres, al matricular a su hijo en un centro, asumen un compromiso de respeto de su proyecto educativo⁴ y, en consecuencia, el deber de velar por su cumplimiento.

El mejor medio para conseguir la colaboración de los padres es explicarles este código ético y las consecuencias que implica la nula tolerancia hacia conductas que supongan desconsideración hacia los demás. En general, los padres suelen mostrarse colaborativos.

Es cierto que algunos progenitores que tienden a sobreproteger a sus hijos se opondrán a la aplicación de sanciones por la comisión de hechos que consideran escasamente relevantes, propios de las relaciones entre niños o adolescentes. Con todo, hay que explicarles la necesidad de que no justifiquen las conductas inapropiadas de sus hijos y que sumen su reproche por tales conductas al que se ha hecho en el centro.

Es utilísima la existencia de relaciones fluidas entre las familias y el centro, sobre todo en el establecimiento conjunto de límites, evitando mensajes contradictorios.

Es importante además hacer ver a los padres que la educación que den a sus hijos debe fundarse en el respeto mutuo y la comunicación. Un elemento fundamental de la preservación de la convivencia es la promoción de la parentalidad positiva, concienciando a los padres de la influencia que tiene sobre la formación de sus hijos el **ejemplo parental** de respeto y tolerancia en todas las esferas de la vida.

Es preciso también destacar la importancia que en la relación con los padres tiene también el profesor tutor, tanto en el plano individual como grupal.

La Dirección también debe contribuir a la colaboración con las familias, estableciendo acciones conjuntas con las AMPA o apoyando las acciones de estas.

Prevención especial.

⁴ El art. 84.9 de la LOE dispone: "La matriculación de un alumno en un centro público o privado concertado supondrá respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los alumnos y a sus familias en las leyes y lo establecido en el apartado 3 de este artículo".

La prevención de situaciones de conflicto en las escuelas requiere actuaciones específicas destinadas a los alumnos que presentan factores de riesgo de convertirse en agresores o víctimas. Por consiguiente, lo primero que requiere la prevención especial es identificar a estos alumnos.

El profesorado debe buscar ocasiones y métodos de reforzar en intensidad y frecuencia las acciones antes mencionadas de prevención general con los alumnos que reúnen más factores de riesgo. Asimismo resulta apropiado:

- Favorecer el protagonismo positivo de los alumnos que presentan factores de riesgo de convertirse en acosadores.
- **Mejorar las competencias de autoprotección de quienes presentan factores de riesgo de convertirse en víctimas**, poniendo límites a la acción de los agresores, por sí mismo o acudiendo a la ayuda de adultos.

Con respecto a los padres de estos alumnos, es preciso trabajar con ellos (en ocasiones con el apoyo de los Servicios Sociales) la necesidad de evitar los castigos físicos y/o humillantes, la agresividad en la resolución de conflictos, la permisividad con el uso de la agresión, la distancia emocional o la baja supervisión parental.

La primera de las [Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid](#) recomienda "la creación de estructuras o responsables de convivencia, que faciliten el desarrollo de las medidas preventivas". No compartimos tal recomendación, puesto que la Jefatura de Estudios y la Comisión de Convivencia desempeñan ya las competencias que deberían asumir tales estructuras y responsables. Recordemos que el Decreto 32/2019 establece una composición y competencias mínimas de la Comisión de Convivencia, y que las normas de cada centro pueden incluir otros miembros en la Comisión (art. 19).

B) Medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso.

El buen funcionamiento de un centro exige que se adopten una serie de medidas organizativas que deben ser lo más precisas y claras posibles y han de ser conocidas y respetadas por todos los miembros de la comunidad educativa.

Algunas de estas medidas son de carácter regulatorio y deben quedar plasmadas en las normas de organización y funcionamiento que trataremos en la Unidad 3. Entre estas se incluyen las entradas y salidas de los alumnos, la recogida de los alumnos más pequeños, los procedimientos de comunicación con las familias, la comunicación entre el profesorado y con el equipo directivo, la vigilancia de recreos...

Otras medidas son de carácter técnico y no regulatorio: La instalación de interfonos en las aulas que permitan la rápida comunicación con el profesorado que está en el aula, la instalación de sistemas de videovigilancia, el uso de plataformas o aplicaciones...

En el apartado 1 de la primera de las [Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid](#) se menciona a título ejemplo las siguientes medidas organizativas: vigilancia de recreos, pasillos, cambios de clase,

horario de comedor, traslados de aula, entradas y salidas del centro; información a alumnos y padres de las medidas organizativas del centro; disponer de un sistema de comunicación interno y confidencial de alumnos con tutores o personas adultas a las que acudir, medios de denuncia y petición de ayuda: correo electrónico, buzón, teléfono, etc.

Las estrategias no sancionadoras de resolución de conflictos (mediación, arbitraje...) son algo más que medidas meramente organizativas. Se exponen en la unidad 4.

C) Metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia.

El apartado 1 de la primera de las [Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid](#) se indica que:

La metodología didáctica que en gran medida determina el clima de convivencia en el aula: los agrupamientos, las estrategias didácticas de motivación, la adecuación de las actividades, la temporalización de las mismas, entre otras, son variables metodológicas que incidirán directamente en las conductas y relaciones entre los alumnos. Se ha demostrado que las metodologías colaborativas y participativas mejoran significativamente el clima de convivencia.

En efecto, la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid María José DÍAZ-AGUADO JALÓN ha defendido en diversos trabajos el aprendizaje cooperativo como una metodología eficaz para la prevención del acoso y la violencia en la escuela. Recomendamos vivamente la lectura de su trabajo ["Aprendizaje cooperativo y currículum de la no-violencia: Mejorar la convivencia en el aula a través del aprendizaje cooperativo y el currículum de la no-violencia"](#).

La autora propugna la agrupación de los alumnos en equipos heterogéneos (en rendimiento, nivel de integración en el colectivo de la clase, grupo étnico, género, riesgo de violencia....), para superar las segregaciones y exclusiones que se producen en la escuela y contribuir a una distribución del protagonismo en las aulas más igualitaria.

Ahora bien, la metodología, que los Reales Decretos 126 y 1105 /2014 definen como el “conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados”, supone la opción del docente para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los factores que lo condicionan, como la naturaleza de la asignatura y la lógica interna de sus contenidos, los recursos y medios disponibles, las características generales del alumnado, las necesidades específicas de apoyo educativo que presenten algunos alumnos, el contexto sociocultural del entorno y las características del centro, entre las que se incluye las relaciones entre los miembros del equipo docente.

Así pues, si bien es posible establecer indicaciones metodológicas comunes en E. Infantil, es más difícil hacerlo en niveles superiores, en cuanto que la heterogeneidad de las asignaturas hace necesario la utilización de metodologías muy diversas.

La [Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato](#) se decanta por metodologías interactivas que permitan construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de

ideas, así como por metodologías que contextualicen el aprendizaje. En Formación Profesional los reales decretos que establecen cada título incluyen para cada uno de los módulos unas “orientaciones pedagógicas” de carácter metodológico.

Lo que en cualquier caso debe establecer el Plan de Convivencia es el deber de todo el profesorado de que su práctica docente propicie el respeto al diferente y el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje el error no debe ser nunca ridiculizado, sino entendido como un paso útil para la mejora.

5. RELACIÓN CON OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO.

A) El Proyecto Educativo del Centro.

Es el documento institucional más importante de un centro educativo, puesto que en él se han de plasmar sus señas de identidad y, en los centros privados, su carácter propio, y se ha de adecuar a las características del entorno. Implica una labor de planificación que establezca las metas y los medios congruentes para alcanzarlas, partiendo de un análisis de la realidad del centro y de su entorno. Frente a los documentos con validez temporal determinada, como la Programación General Anual, o relativos a un área o materia determinada, como las programaciones didácticas, su parte esencial pretende ser estable en el tiempo.

Se refiere a este documento el artículo 121 de la LOE, cuyos primeros apartados, en la redacción vigente, que le ha dado la LOMLOE, disponen:

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa, que corresponde fijar y aprobar al Claustro, e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos.

El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis.5.»

2. Dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en cuenta las características del entorno social, económico, natural y cultural del alumnado del centro, así como las relaciones con agentes educativos, sociales, económicos y culturales del entorno. El proyecto recogerá, al menos, la forma de atención a la diversidad del alumnado, medidas relativas a la acción tutorial, los planes de convivencia y de lectura y deberá respetar los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, especificando medidas

académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particularmente de mujeres y hombres⁵.

[...]

3. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros establecerán sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado.

Así pues, siendo este el documento que “recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación” y el tratamiento transversal de la educación en valores, **es en él donde el centro debe plasmar el código ético** del que debe dotarse para prevenir y erradicar las conductas contrarias a las normas de conducta.

La matriculación de un alumno en un centro público o privado concertado supondrá respetar su proyecto educativo (art. 84.9 de la LOE). El Decreto 32/2019 incluye entre los deberes de los alumnos respetar el proyecto educativo del centro (art. 5) y entre los deberes de los padres conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, y el proyecto educativo (art. 7).

El art. 12 del Decreto 32/2019 dispone que el Plan de Convivencia:

- Forma parte del Proyecto Educativo, en el que se enmarca.
- Debe contribuir a recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del Proyecto Educativo que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones previstas para la consecución de dichos fines.
- Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades que establece debe ser coherentes con el Proyecto Educativo del Centro.

Así pues, la redacción del Plan de Convivencia debe partir en todo caso del Proyecto Educativo del Centro, con el que debe ser coherente tanto en cuanto a los valores que propugna como a las líneas de actuación.

Hemos visto *supra* como las Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa *sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid* establecían como contenido del Proyecto Educativo las líneas de actuación que ahora el Decreto 32/2019 incluye en el Plan de Convivencia.

B) La Programación General Anual.

Dispone el art. 125 de la LOE que "Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y

⁵ La LOMLOE ha añadido los apartados 2 bis y dos ter, dedicados a las medidas necesarias para compensar las carencias en la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en las lenguas cooficiales y al plan de mejora de los resultados, respectivamente.

funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados". En el art. 124.1 se prescribe que los centros incorporarán el Plan de Convivencia que elaboren a la programación general anual.

Como mencionamos en el epígrafe correspondiente, el Plan de Convivencia tiene dos tipos de contenidos: los tendencialmente estables, que se repiten a lo largo de los cursos, y las actuaciones que para curso planifica el centro. Dispone el art. 12.7 del Decreto 32/2019 que se incorporen a la Programación General Anual aquellas actuaciones que a lo largo del curso se vayan a desarrollar para dar respuesta a las necesidades detectadas y objetivos marcados, estableciéndose un plan de actuación para cada curso escolar.

Cuando estas actuaciones se refieran a aspectos educativos su inclusión en la Programación General Anual y en el Proyecto Educativo del Centro deben ser aprobadas por el Claustro. En caso contrario, las aprobará el Consejo Escolar.

Lo dispuesto en la Programación General Anual deberá concretarse en cada grupo en la programación de aula, en función de las necesidades y características de los alumnos que lo componen y de los factores de riesgo que se dan en ellos. Para la Educación Primaria, la ESO y el Bachillerato, los Decretos 89/2014, 48/2015 y 52/2015, disponen que la programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.

C) El plan de acción de Acción Tutorial.

La acción tutorial es determinante en el éxito de la mejora de la convivencia en el centro y especialmente en la prevención y detección temprana del acoso escolar. Es clave, asimismo, en la promoción de la convivencia pacífica y del rechazo a la violencia en todas sus formas. Ha de partir de un conocimiento detallado de las características individuales de cada alumno (características psicológicas, estilo de aprendizaje, rendimiento académico, habilidades sociales, condicionantes familiares, expectativas personales y familiares, su autoestima...). Asimismo, la acción tutorial debe tener muy presente las características del grupo-clase: conformación, divisiones en subgrupos y el liderazgo de estos, adjudicación o asunción de roles a/por algunos alumnos... Si bien este conocimiento es más fácil de adquirir en la E. Infantil y Primaria, en la que el tutor pasa muchas horas y varios cursos con los alumnos, es realmente difícil en la ESO, etapa en la que el tutor solo pasa con el grupo escasas horas a la semana. Por añadidura, los profesores de las materias con más carga lectiva, como Lengua castellana y Literatura o Matemáticas, en muchos casos no pueden ser tutores de los grupos más problemáticos, en los que se han organizado agrupamientos flexibles.

La concreción del desarrollo de la actuación tutorial se plasma en el documento denominado Plan de Acción Tutorial (PAT), en el que se reflejan y ordenan las actuaciones que se van a llevar a cabo para hacer un seguimiento del grupo-clase e individualizado de cada alumno, así como otras previsiones de intervención relacionadas con los alumnos, los padres y el resto del profesorado. Buena parte de las actuaciones dirigidas a los alumnos y a sus familias para la prevención primaria las realiza el tutor en el marco del PAT.

En este sentido, el art. 12.8 del Decreto 23/2019⁶ dispone que las medidas de promoción de la convivencia han de estar presentes en el PAT, en el que se incorporará un apartado específico que incluya intervenciones destinadas a la prevención y mejora de la convivencia, entre ellas:

- a) Difusión, selección e intercambio de buenas prácticas que se realicen en el centro.
 - b) Pautas para la elaboración de las normas de aula, basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo.
 - c) Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su interpretación.
- La Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid trabaja con el proyecto [Sociescuela](#), versión de *MyBullying*, un cuestionario *online* de aplicación colectiva, desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid, con el que se genera un mapa de la red social del aula y se indican pautas de intervención
- d) Enfoques metodológicos y de agrupamiento.
 - f) Instrumentos y protocolos que puedan ser de utilidad para dar respuesta a distintos tipos de situaciones que puedan plantearse en el aula en relación con la convivencia.
 - g) Programación de sesiones específicas en el aula para la mejora de la convivencia.

El Decreto 32/2019 encomienda:

- A la Jefatura de Estudios velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el plan de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en el PAT y en el Plan de Atención a la Diversidad del centro (art. 22).
- Al orientador la colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del PAT al Plan de Convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos
- A los tutores, en el ámbito del PAT, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría e impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del Plan de Convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la convivencia escolar.

El Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria y el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria prevén que, partiendo de los criterios fijados por el Claustro en el ejercicio las competencias previstas en el art. 129 de la LOE (fijar los criterios referentes a la orientación y tutoría), elaboren una propuesta de PAT

- En los CEIP, la Comisión de Coordinación Pedagógica.
- En los IES, el Departamento de Orientación, siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

La puesta en práctica del PAT es responsabilidad de los profesores tutores, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y la colaboración del Departamento de Orientación o los equipos externos de orientación. En la elaboración del PAT deben contemplarse los siguientes elementos:

⁶ Este apartado ha sido levemente modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM del día 31).

- Su justificación en función del análisis de las necesidades y prioridades del centro (situación general de la convivencia, casos precedentes de infracciones de las normas de conducta, ubicación de los alumnos que reúnen factores de riesgo...).
- Los objetivos que el centro pretende alcanzar con la acción tutorial en relación a los alumnos (individualmente y en grupo), al profesorado y a las familias, para la mejora de la convivencia.
- Los contenidos de las actuaciones, que deben ser congruentes con las concreciones curriculares, especialmente en Educación Infantil y Primaria, en las que el tutor es responsable de buena parte de la actividad docente con el grupo.
- Líneas comunes de actuación, actividades y su temporalización para los distintos cursos o enseñanzas impartidos en el centro, en función de los niveles de concreción del Plan (centro, grupo-clase, alumno individual) y de los distintos agentes de intervención. Las actividades que se realicen deben ser realistas y ajustadas a las posibilidades reales de los tutores.
- La previsión de los recursos materiales y humanos necesarios para acometer el Plan, así como participación de agentes externos al centro como asociaciones, organismos municipales, Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil...

Cada tutor, siguiendo las líneas generales marcadas por el PAT, programará las actividades más acordes con su grupo de alumnos tendentes a la mejora de la convivencia.

No hay que olvidar que el tutor además desempeña una función trascendente en la intervención para erradicar las situaciones de conflicto una vez detectadas. Además, es en el marco de la tutoría donde deben llevarse a cabo la mayor parte de las actuaciones encaminadas a mejorar la empatía y la socialización, potenciando aspectos como el diálogo racional, el respeto mutuo y la cooperación y la resolución pacífica de conflictos.

En el apartado tercero de la primera de las Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa *sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid* se recomienda la incorporación al PAT de un apartado específico que estructure y pauté las intervenciones destinadas a la prevención y mejora de la convivencia y que incluya:

- a) Análisis del protocolo de intervención de la Subdirección General de Inspección Educativa.
- b) Intercambio e información sobre buenas prácticas.
- c) Un esquema claro de actuación en caso de indicios de acoso.
- d) La programación y el desarrollo de actividades para que los alumnos consensúen normas internas del grupo, basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo.
- e) Herramientas para llevar a cabo sociogramas y pautas para su interpretación.
- f) Actividades y recursos para fortalecer la cohesión de grupo y actitudes de empatía: debates, material de vídeo, actividades cooperativas, etc.
- g) Calendario de charlas informativas del plan de acción tutorial, con la secuencia de actividades para trabajar los contenidos.
- h) Seguimiento de actividades: evaluación y puesta en común de los tutores.

En los anexos I y II del documento [Recursos para la elaboración de programas contra el acoso escolar en los centros educativos](#), elaborado por Andrés Crespo Espert, Astrid Rodríguez Roviroso y José Antonio Luengo Latorre, el último de los cuales ha coordinado su redacción, en el seno del Equipo de Apoyo para el asesoramiento en materia de prevención e intervención en situaciones de acoso escolar, se incluyen ejemplificaciones de utilidad para la elaboración e implementación del PAT.

6. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.

A) La responsabilidad de la elaboración.

Se ha analizado la fase previa a la elaboración del Plan, que es el diagnóstico de la situación de convivencia, así como los objetivos cuya consecución debe perseguir el Plan y los contenidos que ha de incluir. Es el momento, pues, de exponer quién y cómo ha de elaborar el Plan

El art. 12.3 del Decreto 32/2019 dispone que el Plan de Convivencia:

Será elaborado por la comisión de convivencia con la participación efectiva, en el seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la comunidad educativa, velando de manera especial por la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia y el establecimiento de las medidas educativas y formativas necesarias para el desarrollo normal de la actividad educativa en el aula y en el centro.

Tal como vimos en la Unidad 1, en el seno del Consejo Escolar del centro se constituye la Comisión de Convivencia (art. 19 del Decreto 32/2019) cuyos componentes se elegirán de entre los miembros de este, buscando la representación de todos los sectores que componen la comunidad educativa. Forman parte de la Comisión:

- El director.
- El jefe de estudios.
- Un profesor.
- Un padre de alumno.
- Un representante del alumnado en el Consejo Escolar

Obviamente no en todos los centros la Comisión de Convivencia puede tener esta composición, bien por no haber representantes de alumnos, bien por no haber representantes de padres. En determinados tipos de centros, como escuelas de adultos con pocos profesores, puede faltar incluso el jefe de estudios.

El Decreto faculta a los centros para que en sus normas de convivencia o de organización y funcionamiento incluyan en la Comisión otros miembros cuya participación se estime oportuna en función de su responsabilidad en la gestión de la convivencia escolar. Se prevé expresamente que en los centros en los que exista la figura del orientador, este pueda participar en la Comisión asumiendo tareas de asesoramiento.

La forma de participación en la Comisión, permanente o puntual, con voz y voto o solo con voz, deberá establecerse en las normas de organización y funcionamiento.

Presidirá la Comisión el director del centro que podrá delegar en el jefe de estudios.

Entre las Competencias de la Comisión que se enumeran en el art. 19.2 del Decreto 32/2019 están relacionadas con la elaboración del Plan las siguientes:

- a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.
- b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro.
- f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones.
- g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de convivencia.
- h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas con carácter general para todo el centro.

Ahora bien, la Comisión de Convivencia no puede elaborar el Plan partiendo de cero, puesto que los órganos colegiados de gobierno de los centros tienen también competencias en relación con la elaboración del Plan:

Al Claustro de profesores el art. 129 de la LOE le encomienda proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro y promover iniciativas en la formación del profesorado del centro, aspectos ambos que relacionados con los contenidos del Plan. Asimismo el art. 20 del Decreto 32/2019 le encomienda realizar propuestas para la elaboración del Plan de Convivencia.

Al Consejo Escolar el art. 127 de la LOE, en la redacción que le ha dado la LOMLOE, le encomienda aprobar⁷ y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la propia Ley, entre los que se encuentra el Plan de Convivencia (art. 124.1). De igual modo, el Decreto 32/2019 le encomienda establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración del plan de convivencia.

Por otra parte, si el equipo directivo funciona de manera adecuada, debe tener una visión de conjunto de la situación de la convivencia en el centro, de las características de los alumnos y de sus familias, así como del entorno, superior a la del resto de miembros de la comunidad educativa. Por ello, consideramos que la iniciativa en la elaboración del Plan ha de partir del equipo directivo, que es el órgano más adecuado para redactar un embrión del Plan, proponiendo las directrices y líneas generales de actuación, así como actuaciones concretas que considere que pueden y deben realizarse.

Así pues, la secuencia de pasos que a nuestro juicio deben darse en la elaboración del Plan debe ser la siguiente:

1. El equipo directivo, en base al diagnóstico de la situación de la convivencia en el centro, redacta un embrión del Plan que incluya de directrices para su elaboración, de líneas generales de actuación y de actuaciones concretas cuya realización se considere deseable y posible.
2. El Claustro realiza propuestas para la elaboración del Plan, con medidas e iniciativas concretas para su inclusión, especialmente en relación con la formación del profesorado.
3. El Consejo Escolar establece las directrices para la elaboración del Plan.
4. La Comisión de Convivencia redacta el borrador del Plan.
5. Si en la Comisión de Convivencia no se ha integrado un representante del personal de administración y servicios, el Consejo Escolar, que debe garantizar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en la elaboración del Plan, deberá instar a la Comisión de Convivencia a que establezca mecanismos para que este sector pueda hacer sus aportaciones antes de que se establezca un borrador definitivo del Plan.

En el documento [La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración](#), que hemos citado reiteradamente en esta Unidad se propone la creación de un grupo interno, un "equipo dinamizador [...] que permita liderar el proceso de sensibilización de toda la comunidad educativa para desarrollar la tarea, planificar el proceso, coordinar y dinamizar acciones, facilitar la tarea a los participantes, seleccionar los materiales que pueden contribuir a la formación previa, a la reflexión sobre el proceso. Este grupo interno puede estar configurado por algunos de los miembros de la Comisión de convivencia del Consejo Escolar. Sin perjuicio de la posibilidad de contar con un grupo dinamizador en el propio Claustro" (p. 14 s.). En otras partes del documento se alude de nuevo a este grupo interno dinamizador, sugiriendo la incorporación del orientador.

Dejando claro la estima y aprecio que tenemos por los autores de este trabajo, consideramos innecesario y, en ocasiones contraproducente, la duplicación de estructuras de convivencia. Todas las tareas que en el documento se proponen para su realización por el grupo interno pueden ser asumidas por la Comisión de Convivencia, sobre todo si el equipo directivo ha asumido un papel dinamizador elaborando el embrión de proyecto del Plan de Convivencia.

B) La aprobación del Plan de Convivencia.

⁷ En la redacción que la LOMCE dio a la LOE la competencia de aprobar estos proyectos y normas correspondía al director.

En la redacción que daba la LOMCE al art. 132 de la LOE, se otorgaba al director la competencia de aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley Orgánica, entre los que, como hemos visto, está el Plan de Convivencia. **La LOMLOE ha conferido esta competencia al Consejo Escolar** (art. 127).

Ahora bien, el Decreto 32/2019, aprobado durante la vigencia de la LOMCE, confiere al director la competencia de aprobar el Plan, "siendo informado previamente por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar" (art. 12.4).

Puesto que el art. 127 de la LOE es una norma básica y la Constitución Española garantiza la jerarquía normativa, aunque la Comunidad de Madrid no haya modificado aún el Decreto 32/2019, **el órgano competente para aprobar el Plan de Convivencia es el Consejo Escolar del centro.**

Un paso previo a la aprobación del Plan es que sea informado por el Claustro. Ello supone que este órgano colegiado, previa inclusión en el orden del día de la correspondiente sesión, ha de deliberar sobre la adecuación del Plan a la normativa y a las necesidades del centro en relación con la convivencia y, tras la deliberación, votar favorable o desfavorablemente el Plan.

El informe del Claustro es preceptivo, pero no vinculante, es decir, el Consejo Escolar (como antes el director) puede aprobar el Plan aun habiendo sido informado desfavorablemente por el Claustro.

C) Su difusión.

Para que el Plan de Convivencia sea eficaz ha de ser difundido entre todos los miembros de la comunidad educativa. El propio Decreto 32/2019 incluye en el contenido del Plan las estrategias para su difusión.

En este sentido, la LOMLOE ha añadido al art. 124 de la LOE un apartado 5, en el que se dispone respecto a las situaciones de acoso y violencia: "Las directoras, directores o titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos".

La parte estable del Plan de Convivencia ha de darse a conocer, junto con el resto del Proyecto Educativo y las normas de organización y funcionamiento y convivencia, a todas las personas interesadas en incorporarse a la comunidad educativa, bien mediante el procedimiento de admisión bien mediante el concurso de traslados. Para ello el procedimiento más adecuado es la página web del centro.

También ha de darse a conocer a los alumnos y sus familias que se incorporen al centro a lo largo del procedimiento extraordinario de escolarización, así como a los profesores que incorpore durante el curso por sustitución y personal de administración y servicios que se vayan incorporando durante el curso por cualquier causa. En tales casos resulta adecuado preparar una carpeta de bienvenida en la que se incluya, entre otros documentos, el Plan de Convivencia o al menos un resumen de este (la carpeta debería incluir, en todo caso, las normas de organización y funcionamiento y las de convivencia).

Las actuaciones previstas para cada curso han de difundirse también. No obstante, las que se van a desarrollar durante todo el curso convendría difundirlas tan pronto como se apruebe la PGA. Las que se van a llevar a cabo durante períodos concretos, sería más útil difundirlas a comienzos de cada trimestre, de modo que se puedan incorporar aquellas actuaciones cuya posibilidad de realización ha surgido con posterioridad a la aprobación de la PGA. La difusión podría hacerse a través de la página web, de la AMPA y, en los IES, de las reuniones de la junta de delegados.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

Los arts. 127 y 129 de la LOE encomienda al Consejo Escolar y al Claustro, respectivamente, analizar y valorar el funcionamiento general del centro, en el que se incluye el del Plan de Convivencia.

De forma específica el art. 12.4 del Decreto 32/2019 encomienda al Consejo Escolar Consejo realizar anualmente el seguimiento y la evaluación del Plan de Convivencia.

El seguimiento puede hacerlo el Consejo Escolar en las reuniones trimestrales que prevén los reglamentos orgánicos tanto de las escuelas infantiles y colegios de Primaria como de los IES. Este seguimiento implica comprobar si se han llevado a cabo en la forma prevista las actuaciones programadas en el Plan y, en especial, las incorporadas a la PGA. También se deberá dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones no incluidas en al PGA cuya posibilidad de realización haya surgido después de la aprobación de esta.

Además, el Decreto 32/2019 encomienda a la Comisión de Convivencia (art. 19):

- Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las normas de convivencia e informar al Claustro y al Consejo Escolar de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
- Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de convivencia.

También encomienda al Claustro (art. 20) participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente en el desarrollo del plan de convivencia.

La evaluación del Plan se lleva a cabo mediante la **memoria anual de evaluación de la convivencia**, regulada en el art. 13 del Decreto 32/2019. Esta memoria, que elaborarán el equipo directivo y la comisión de convivencia al final de cada curso escolar, se incorporará a la memoria final de curso. Será presentada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar para informarla, tal como se hace con el Plan.

La Memoria contendrá, al menos, los siguientes apartados:

- a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.

- b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
- c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y recursos utilizados.
- d) Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora para cursos sucesivos.
- e) Documentación elaborada.

Durante el primer mes de cada curso escolar, la Comisión de Convivencia analizará y valorará las propuestas de modificación de su plan de convivencia reflejadas en la memoria anual precedente y las que hayan podido ser realizadas por la Inspección Educativa, a partir de las cuales se propondrán las modificaciones que se consideren convenientes. Tales modificaciones, si resultasen aprobadas por el director del centro, se incorporarán a la PGA, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.

Por otra parte, el Decreto 32/2019 incluye entre las funciones de la Inspección Educativa la supervisión y seguimiento de la aplicación por parte de los centros docentes de sus planes de convivencia, así como proponer modificaciones de mejora (art. 29).

En cuanto a la evaluación de la situación de convivencia, esta debe hacerse de forma periódica, por diversos procedimientos. En primer lugar, mediante encuestas similares a la mencionadas en el epígrafe dedicado al diagnóstico. También es preciso comparar las faltas cometidas contra las normas de conducta que se cometen cada año, en la medida de lo posible atendiendo al tipo de faltas y al número de autores.

Ahora bien, los datos aparentemente objetivos sobre la evolución de la convivencia a lo largo de varios cursos, como el aumento o disminución del número de faltas contra las normas de convivencia puede ser en realidad poco ilustrativo si la variación se debe a un cambio en el profesorado del centro, puesto que la tolerancia o el nivel de implicación en la corrección de la conducta de los alumnos es muy variable de profesor a profesor. Por ello recomendamos que se evalúe la evolución de la convivencia tomando como referencia el número de sanciones impuesta a consecuencia de los reportes de cada profesor a lo largo de diferentes cursos.

También puede desvirtuar la percepción sobre la convivencia en el centro el cómputo anual de faltas, si un alto porcentaje de estas se debe a un escaso número de alumnos disruptivos. La incorporación al centro de un par de alumnos conflictivos puede dar la sensación de un fracaso del Plan de Convivencia, aunque el ambiente general del centro haya mejorado notablemente. Así pues, debe valorarse, junto al número de faltas, el número de alumnos autores de las mismas. Un aumento en el número de faltas que se produce junto a la disminución significativa del número de autores puede ser un indicio del buen funcionamiento general del Plan, sobre todo si los autores de faltas reiteradas son nuevos en el centro.

8. OTRAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA

Como vimos en la Unidad 1, el título II del Decreto 32/2019, dedicado a la promoción de la convivencia, incluye dos capítulos. El contenido del primero, dedicado a la "Planificación, coordinación y seguimiento de la convivencia", ha sido expuesto en los epígrafes anteriores. El capítulo II, con un único artículo, el 16, se dedica a las actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa.

Dispone este artículo que la Consejería competente en materia de Educación impulsará:

- a) La realización de actuaciones formativas para el personal docente en materia de convivencia escolar, especialmente, aquellas que favorezcan la detección, prevención y resolución de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, se prestará especial atención a la formación de los equipos directivos de los centros, de los tutores y de los inspectores que integran el Servicio de Inspección Educativa.
- b) La formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias que les permitan la promoción de una cultura de paz y de resolución de conflictos, de prevención de la violencia y de mejora de la convivencia en el ámbito familiar, escolar y social, para prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas y de identidad de género.
- c) La formación a los padres o tutores del alumnado o tutores en contenidos y competencias que les permitan la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social. A tales efectos, se impulsarán este tipo de actuaciones en las escuelas de padres.
- d) El asesoramiento a los equipos directivos y a la comunidad educativa ante posibles casos de acoso escolar.

En la actualidad realiza esta función el "Equipo de Apoyo contra el acoso escolar" creado en el seno de la Subdirección General de Inspección Educativa.

- e) El desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa, la difusión de metodologías, recursos y materiales asociados a la mejora de la convivencia escolar y a la prevención y resolución de los conflictos en los centros docentes y la promoción de certámenes y premios para la elaboración y difusión de materiales educativos de mejora de la convivencia.
- f) La difusión de proyectos y experiencias educativas de calidad relacionados con la mejora de la convivencia escolar, potenciando el establecimiento de redes facilitadoras para la participación y el enriquecimiento mutuo.
- g) Los protocolos de actuación para el supuesto de acoso, proponiendo pautas de prevención, actuación e intervención que se pueden adoptar, de manera que se pueda garantizar la seguridad y la protección de los alumnos, así como la continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones.

Estos protocolos se encuentran en la [Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos](#)

- h) La elaboración de los materiales de apoyo al personal docente y a los centros, así como la elaboración de herramientas de recogida de información para la mejora de la convivencia escolar.

Estos materiales se hallan en la página web [Mejora de la convivencia y el Clima Social de los centros docentes](#).

- i) El asesoramiento para la elaboración y seguimiento de los planes de convivencia en los centros educativos.

Se ha realizado mediante el documento [La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración](#), reiteradamente citado a lo largo de la Unidad.

- j) La difusión de modelos normalizados para la tramitación de los procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar.

De estos modelos normalizados se tratará en la unidad 6.

k) La realización periódica de campañas de sensibilización e información a través de los medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz, la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia y la lucha contra el acoso escolar, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la identidad de género y la prevención de la LGTBIfobia, dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa.

l) El asesoramiento jurídico y la defensa legal de los profesores de los centros docentes públicos en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, en relación con los hechos que se sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en los casos de conflicto con la propia Administración, de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica.

La Consejería de Educación y Juventud ha suscrito una póliza de defensa jurídica con la entidad D.A.S. "Defensa del Automovilista y de Siniestros Internacional, S.A., de Seguros y Reaseguro".

m) La colaboración y coordinación con otras entidades, organismos e instituciones para la mejora de la convivencia escolar.

Por último, en el apartado 5 que la LOMLOE ha añadido al art. 124 de la LOE se dispone que las Administraciones educativas regulen los requisitos y las funciones que debe desempeñar el **coordinador o coordinadora de bienestar y protección**, que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad. (en el mismo sentido, el art. 31 de la Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, *de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia*).

A fecha de inicio de este curso la Comunidad de Madrid todavía no ha establecido tal regulación.

9. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y REFERENCIAS.

BIBLIOGRAFÍA:

- REY ALAMILLO, Rosario del y ORTEGA RUIZ, Rosario, *La violencia escolar. Estrategias de prevención*, Graó, Barcelona, 2016.
- REY, Rosario del (dir.), ORTEGA, Rosario, CORDOBÁN, Francico, ROMERA, Eva. M.^a. *10 ideas clave. Disciplina y gestión de la convivencia*, Graó, Barcelona, 2008.

WEBGRAFÍA:

- CRESPO ESPERT, Andrés, RODRÍGUEZ ROVIROSA, Astrid y LUENGO LATORRE, José Antonio, [Recursos para la elaboración de programas contra el acoso escolar en los centros educativos](#),
- DÍAZ-AGUADO JALÓN, María José, ["Aprendizaje cooperativo y currículum de la no-violencia: Mejorar la convivencia en el aula a través del aprendizaje cooperativo y el currículum de la no-violencia"](#)
- [Mejora de la convivencia y el Clima Social de los centros docentes](#).
- [Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos](#).
- [Recursos para la elaboración de programas contra el acoso escolar en los centros educativos](#),

REFERENCIAS NORMATIVAS:

- [Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 29), modificada por Ley 9/2010 y por Ley 3/2018.00.
- [Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia](#) (BOE del día 5).
- [Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 17).
- [Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 15). Ha sido modificado por el [Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 31).
- [Instrucciones sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de género en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid](#) (comunicadas).
- [Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones a la Subdirección General de Inspección Educativa para el asesoramiento en materia de prevención e intervención en situaciones de acoso escolar y ciberacoso](#) (comunicadas).